

MINISTERSTVU VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY**prostřednictvím Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje**

30. dubna 24, 728 99 Ostrava

ID DS: n5hai7v

V Ospělově dne 24. srpna 2026**ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI****proti rozhodnutí ze dne 20. srpna 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR**

Odvolatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Žádost	27. července 2026 – SOP a metodické podklady OKTE Frýdek-Místek pro stanovení THC v letech 2009–2019
Napadené rozhodnutí	KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR
Související odpověď	KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026
Nové důkazy	KÚ KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026; Úřad vnitřní kontroly PP ČR PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026

ODVOLÁNÍ SMĚŘUJE PROTI ZÁVĚRU O NEEXISTENCI ČI NEDRŽENÍ ČÁSTI POŽADOVANÝCH INFORMACÍ. Povinný subjekt současně tvrdí, že v letech 2009–2019 byly používány metodiky ENFSI/UNODC a probíhaly metodicko-odborné výjezdy a mezilaboratorní zkoušky. Taková pozitivní historická tvrzení musí mít identifikovatelný informační podklad; nelze současně tvrdit, že rozhodné dokumenty nejsou k dispozici, aniž je přezkoumatelně doloženo, kde a jak byly hledány.

I. Rozsah odvolání a návrh

Napadám rozhodnutí v celém rozsahu, v němž byla žádost odmítnuta z důvodu, že požadované dokumenty nebo informace povinný subjekt nemá, případně že neexistují. Nezpochybňuji, že skutečně neexistující informaci nelze fyzicky poskytnout. Zpochybňuji však skutkový závěr o její neexistenci, úplnost provedeného vyhledání, posouzení povinnosti dokumentaci držet a přezkoumatelnost odůvodnění.

Navrhuji, aby nadřízený orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání, případně – pokud budou skutkové podklady úplné a nebudou vyvolávat důvodné pochybnosti – postupoval podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. tak, aby byly existující informace poskytnuty.

II. Zásadní skutkový rozpor uvnitř Policie ČR

Kriminalistický ústav dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy tvoří samy, že základní pravidla měla být sjednocena již před rokem 2021 a že jejich dodržování bylo kontrolováno metodicko-odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy.

Napadené rozhodnutí a související částečná odpověď KŘP ze dne 20. srpna 2026 však současně vytvářejí obraz, podle něhož OKTE Frýdek-Místek pro období 2009–2019 nemá vlastní SOP ke stanovení THC v

požadovaném rozsahu, nemá část písemných metodických dokumentů k homogenizaci, THC/THCA či validaci a část historických kontrolních spisů byla po skartačních řízeních odstraněna.

Rozpor není okrajový. Jde přímo o dokumenty, podle nichž měl být v trestních věcech určován obsah látky rozhodný pro hranici mezi dovoleným a trestným jednáním. Jestliže Policie ČR tvrdí, že postup byl sjednocen, kontrolován a opřen o ENFSI/UNODC, musí být zřejmé, z jakých dochovaných záznamů toto tvrzení vychází.

III. § 11b InfZ nelze použít bez prokázání neexistence informace

Podle § 11b zákona č. 106/1999 Sb. lze žádost odmítnout, jestliže povinný subjekt požadovanou informaci nemá a povinnost ji mít mu nevyplyvá ze zákona; výjimkou je situace, kdy ji lze získat jednoduchými úkony z jiných informací, které povinný subjekt má. Samotná věta „nemáme“ proto není úplným skutkovým podkladem rozhodnutí.

Správní judikatura vyžaduje, aby povinný subjekt existenci informace přezkoumatelně prověřil a do spisu doložil, jaké evidence, útvary, archivy a elektronické systémy byly prověřeny. Zvláště přísný musí být tento požadavek tam, kde sám povinný subjekt nemá jistotu a kde jiné organizační články Policie ČR činí opačná pozitivní tvrzení.

IV. Nebylo vyčerpáno vyhledání u jiných organizačních článků Policie ČR

KŘP již dne 5. srpna 2026 oznámilo, že k vyřízení žádosti potřebuje získat informace od více organizačních článků a dalších útvarů Policie ČR. To samo potvrzuje, že požadované informace nemusely být vedeny pouze lokálně u OKTE Frýdek-Místek.

- Kriminalistický ústav se označuje za metodicko-řídící, odborné a kontrolní pracoviště vůči OKTE; je proto nutné prověřit jeho spisové, metodické, akreditační a kontrolní evidence.
- Je nutné prověřit Policejní prezidium, centrální spisovou službu, systémy řízení kvality, akreditační dokumentaci, záznamy mezilaboratorních zkoušek a dochované elektronické auditní stopy.
- Je nutné odlišit neexistenci dokumentu od jeho skartace. U skartovaných dokumentů je požadována doprovodná informace o existenci, původu, době existence, skartačním řízení a případných kopiích či navazujících záznamech.
- Jestliže je dnes tvrzeno desetileté používání ENFSI/UNODC, musí být identifikován konkrétní dochovaný podklad tohoto tvrzení.

V. Nový důkaz ze dne 20. srpna 2026: KÚ odmítl odborný přezkum

Kriminalistický ústav v č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM uvedl, že mu „není známo žádné pochybení“, že kontrola znalecké činnosti je prováděna průběžně metodicko-odbornými výjezdy, ale současně sdělil, že není povinen na můj požadavek přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že na další podání bez nových relevantních skutečností nebude reagovat.

Tato listina zesiluje potřebu úplného informačního přezkumu. Jestliže KÚ tvrdí průběžnou kontrolu, musí existovat nebo dříve existovat informace o tom, jak byla kontrola vykonávána. Pokud byly některé kontrolní spisy skartovány, nelze z toho bez dalšího dovodit, že neexistují jejich metadata, výsledkové záznamy, protokoly kvality, akreditační stopy či kopie u jiného útvaru.

VI. Nový důkaz ze dne 24. srpna 2026: uzavřený procesní kruh

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia v č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD uvedl, že přezkum podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR není možný, protože mají absentovat předchozí obligatorní kroky – prošetření věci podle § 97. Současně označil za věcně příslušný Kriminalistický ústav.

KÚ však o čtyři dny dříve výslovně sdělil, že k požadovanému přezkumu není povinen a další podání bude zakládat bez vyřízení. Vzniká tak procesní kruh: nadřízený kontrolní útvar odmítá přezkum, protože nejprve má věc prošetřit KÚ, zatímco KÚ prošetření odmítá. Tato okolnost je významná i pro informační řízení, protože zvyšuje požadavek, aby odvolací orgán sám ověřil úplnost skutkového podkladu a nespokojil se s interním ujištěním útvarů.

VII. Veřejný a individuální význam požadovaných informací

Požadované informace nejsou akademickou historickou dokumentací. Vztahují se k laboratorním postupům používaným v trestních věcech v letech 2009–2019, k rozlišení THC a THCA, reprezentativnímu vzorkování, homogenizaci, nejistotě měření a validaci metod. Tyto otázky mají přímý význam pro přezkoumatelnost dřívějších znaleckých závěrů a současně pro právní jistotu po novele č. 270/2025 Sb.

Význam podtrhuje i úředně přeložené stanovisko Evropské komise z 31. března 2026, podle něhož unijní zemědělská metoda slouží výhradně pro společnou zemědělskou politiku a forenzní metodiky trestního řízení nejsou právem EU sjednoceny. Dánské podklady navíc dokládají praktický problém dekarboxylace THCA při plynové chromatografii a nutnost rozlišit izolované THC od celkového THC.

VIII. Odvolací návrh

1. zrušit rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR a vrátit věc povinnému subjektu k novému projednání;
2. uložit povinnému subjektu přesně doložit, kde a jak byla existence každé odmítnuté informace prověřována, včetně KÚ, Policejního prezidia, elektronických evidencí, systémů kvality a akreditačních podkladů;
3. u každé údajně neexistující nebo skartované listiny rozlišit: nikdy nevznikla / vznikla a byla skartována / je archivována / je vedena u jiného organizačního článku / existuje pouze navazující záznam či metadata;
4. identifikovat konkrétní dochovaný informační podklad tvrzení, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 používalo ENFSI/UNODC;
5. poskytnout všechny oddělitelné části dokumentů a doprovodné informace; případné další omezení odůvodnit jednotlivě a nikoli paušálně.

Současně žádám, aby do pravomocného skončení informačního řízení byly zachovány dosud existující elektronické a listinné stopy vztahující se k požadovaným dokumentům.

S

úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. Rozhodnutí KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR.
2. Částečná odpověď KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR.
3. Sdělení KÚ ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM.
4. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly PP ČR ze dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD.

5. Sdělení KÚ ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
6. Úřední překlad stanoviska Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 – 31. 3. 2026.
7. Úřední překlad dánských rozhodnutí a navazujících pokynů k měření THC.